Estratégia Concursos

Aula 08

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Direito Administrativo

Autor:
Tulio Lages

05 de Fevereiro de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Agentes Públicos - CE 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 11

Referências Bibliográficas 39

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Agentes Públicos

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

Conceito e classificação dos agentes públicos

1) O servidor ocupante de cargo público não tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço.

2) Aos brasileiros naturalizados e aos estrangeiros são assegurados todos os direitos dos brasileiros natos quanto ao exercício de cargos, empregos e funções públicas.

3) Podemos dizer que os Defensores Públicos e os Procuradores do Estado são exemplos de agentes públicos em sentido estrito.

4) Quanto ao conceito de agente público pode-se afirmar que é aquele que exerce somente por nomeação, cargo, emprego ou função pública.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5) Os membros do Poder Legislativo, como deputados e senadores, não podem ser considerados como agentes públicos, mas sim como agentes políticos.

6) Os membros das corporações legislativas (senadores, deputados e vereadores) são considerados agentes políticos.

7) Os leiloeiros são considerados agentes honoríficos.

8) Jurado do tribunal do júri é considerado um agente honorífico.

9) Agentes credenciados são aqueles que recebem da Administração Pública a incumbência de representá-la em determinado ato ou para praticar alguma atividade específica, mediante remuneração do Poder Público credenciante.

10) Servidores públicos ou agentes administrativos, são todos aqueles que prestam serviços ao Estado, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos.

11) Os agentes de fato designam um grupo de agentes que, mesmo sem ter uma investidura normal e regular, executam função pública em nome do Estado.

12) Agente de fato é diferente de agente de direito, pois aquele refere-se ao desempenho da função pública derivada de situação excepcional, sem prévio enquadramento legal, mas que pode ocorrer no âmbito da Administração, em decorrência da grande variedade de situações que ocorrem na sociedade.

13) Em regra, os atos praticados pelos agentes de fato são considerados inválidos, devendo ser revogados ou anulados.

14) Agente necessário é uma categoria do agente de fato, e diz respeito aqueles que atuam, por exemplo, em situações emergenciais colaborando com o Poder Público, como se fossem agentes de direito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15) Agente putativo é uma categoria de agente de fato, e diz respeito aqueles que desempenham atividade pública na presunção de legitimidade, porém em caso que a investidura do agente não se deu dentro do procedimento legalmente exigido.

16) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

17) Os empregos públicos designam unidade de atribuições em que o vínculo é celetista, possuindo, portanto, a natureza trabalhista e contratual, mesmo sendo predominantemente regido por regras de Direito Público.

18) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.

19) Os titulares dos cargos públicos são os servidores públicos, que são agentes administrativos submetidos ao regime celetista.

20) Funções públicas são o conjunto de atribuições conferidas aos órgãos, aos cargos, aos empregos ou diretamente aos agentes públicos.

21) O regime estatutário e o regime celetista ou trabalhista são aplicáveis, respectivamente, aos servidores públicos e aos empregados públicos.

22) A característica do regime estatutário é que ele é disciplinado em lei (natureza legal) de cada ente da Federação, que deverá observar as normas constitucionais.

23) O regime celetista possui natureza contratual, ou seja, encontra-se disciplinado em um contrato de trabalho, sendo, portanto, bilateral.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

24) Os casos para a contratação temporária devem estar previstos em lei, ser de prazo determinado, não ser de necessidade temporária, ter excepcional interesse público e indispensável necessidade de contratação.

25) A despeito de o vínculo entre o agente temporário e a Administração Pública ocorrer por meio de um contrato, a ele não se aplica o regime celetista nem o regime estatutário jurídico único, mas apenas um regime especial.

26) A estabilidade é o direito de permanência no serviço público, destinado aos servidores detentores de cargo de provimento efetivo.

27) Efetividade é um atributo do cargo público, concernente a sua forma de provimento.

28) A vitaliciedade não é aplicável aos agentes públicos.

Acesso a funções, cargos e empregos públicos (art. 37, I a V e VIII e IX da CF)

29) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, bem como aos estrangeiros, na forma da lei.

30) Os editais de concursos públicos não são instrumentos hábeis para estabelecer limitações para a participação no concurso ou para o provimento no cargo que não possuem respaldo em lei.

31) É vedado, em qualquer hipótese, o limite de idade como critério para admissão aos cargos públicos e empregos públicos.

32) A comprovação para os requisitos do cargo deve ocorrer no momento da nomeação.

33) É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

34) De acordo com a Constituição, o concurso público será "de provas" ou "de provas e títulos", sendo apenas a primeira de caráter eliminatório.

35) É exemplo de cláusula eliminatória presente no edital do concurso público, o estabelecimento de limite de candidatos que poderão seguir para as etapas subsequentes do certame.

36) Poderá haver no edital do concurso público cláusulas eliminatórias, no qual o candidato é eliminado por insuficiência de desempenho em algum dos aspectos do concurso.

37) O edital do concurso público pode prever exame psicotécnico, conforme lei, e seguindo grau mínimo de objetividade, rigor científico e critérios implícitos.

38) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

39) A investidura em cargo público deverá ser feita por meio de concurso público, sem exceções.

40) O prazo de validade do concurso público começa a contar da data de homologação do certame.

41) As funções de confiança, devem ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, enquanto os cargos em comissão, são preenchidos por servidores de carreira nos casos e destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

42) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

43) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, sendo vedado critérios para a sua admissão.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Remuneração e plano de carreira (art. 37, X a XV e §§ 9º a 12, e art. 39 da CF)

44) A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser alterada por lei específica, sendo assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices

45) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo

46) A remuneração dos agentes políticos inclui o subsídio e eventuais gratificações por desempenho no cargo ou por metas de arrecadação.

47) Em casos excepcionais, o reajuste da remuneração de servidores públicos poderá ser fixado por meio de decreto do presidente da República.

48) Além do vencimento, o servidor público pode receber vantagens, como indenizações, gratificações e adicionais, sendo que as duas primeiras vantagens citadas se incorporam ao vencimento ou provento.

49) Na hipótese de servidor público passar a exercer atribuições diversas daquelas que correspondem às do cargo para o qual foi nomeado e empossado por determinação superior, caso seja reconhecido o desvio de função, ser-lhe-ão devidas as diferenças salariais decorrentes.

50) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público

51) No cômputo do limite remuneratório (chamado de teto constitucional), devem ser consideradas todas as parcelas percebidas pelo agente público, incluídas as de caráter indenizatório.

Associação sindical e direito de greve (art. 37, VI e VII)

52) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e é previsto na constituição o direito de greve, que será exercido nos termos definidos em lei específica.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

53) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e é previsto na constituição o direito de greve, que será exercido nos termos definidos em lei específica e nos limites definidos em lei ordinária.

Acumulação de cargos e empregos públicos e funções (art. 37, XVI e XVII da CF)

54) A Constituição Federal viabiliza a acumulação de dois cargos de saúde, uma vez verificada a compatibilidade de horário, tendo-se como consequência a possibilidade de dupla aposentadoria.

55) Mesmo nos casos em que restar flagrantemente desrespeitado o princípio da isonomia, o poder Judiciário não pode decidir no sentido de aumentar vencimentos de determinada categoria do funcionalismo.

56) A vedação à acumulação remunerada de cargos públicos não é estendida ao âmbito da Administração Pública indireta, uma vez que o objetivo primordial da norma é proteger as entidades públicas de direito público, sujeitas ao regime estatutário.

57) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos quando houver incompatibilidade de horários. Exceção a essa regra é o caso de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

58) Não é vedado a acumulação remunerada de dois cargos públicos de professor quando a remuneração de ambos resultar em montante superior ao do teto constitucional.

Servidores públicos em mandato eletivo (art. 38 da CF)

59) Paulo é servidor público de uma autarquia municipal, sendo seu cargo de provimento efetivo. Em determinada época do ano, se afastou do cargo para concorrer a mandato eletivo, tendo sido eleito. Segundo as normas constitucionais que regem sobre o exercício de mandato eletivo, é correto afirmar que Paulo deverá pedir exoneração do cargo em se tratando de mandato eletivo federal.

60) Paulo é servidor público de uma autarquia municipal, sendo seu cargo de provimento efetivo. Em determinada época do ano, se afastou do cargo para concorrer a mandato eletivo, tendo sido eleito. Segundo as normas constitucionais que regem sobre o exercício de mandato eletivo, é correto afirmar que Paulo, se eleito para o mandato de Prefeito, o servidor será afastado do seu cargo de origem, mas terá a faculdade de optar pela sua remuneração.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

61) Paulo é servidor público de uma autarquia municipal, sendo seu cargo de provimento efetivo. Em determinada época do ano, se afastou do cargo para concorrer a mandato eletivo, tendo sido eleito. Segundo as normas constitucionais que regem sobre o exercício de mandato eletivo, é correto afirmar que Paulo, se eleito para o mandato de Vereador, o servidor perderá as vantagens de seu cargo, mas sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

62) Paulo é servidor público de uma autarquia municipal, sendo seu cargo de provimento efetivo. Em determinada época do ano, se afastou do cargo para concorrer a mandato eletivo, tendo sido eleito. Segundo as normas constitucionais que regem sobre o exercício de mandato eletivo, é correto afirmar que Paulo, ao pedir o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

63) Paulo é servidor público de uma autarquia municipal, sendo seu cargo de provimento efetivo. Em determinada época do ano, se afastou do cargo para concorrer a mandato eletivo, tendo sido eleito. Segundo as normas constitucionais que regem sobre o exercício de mandato eletivo, é correto afirmar que na hipótese de Paulo ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem.

Regime Previdenciário dos Servidores Públicos (art. 40 da CF)

64) Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Próprio de Previdência Social.

65) Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua última remuneração, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

66) O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

67) Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

68) O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação.

69) O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, ou aos 70 (setenta) anos de idade, na forma de lei complementar;

70) O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

71) O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado no âmbito do Estado e dos Municípios, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

72) Na hipótese de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, o aposentado será obrigado a realizar avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo.

73) Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

74) Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário e de agente socioeducativo

75) Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

76) Os requisitos para extinção do Regime Próprio de Previdência Social e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social é feita mediante lei ordinária.

77) É vedado a instituição de novos regimes próprios de previdência social.

78) É possível a responsabilização de pessoas que desempenham atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do Regime Próprio de Previdência Social

79) Lei complementar estabelecerá parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias do Regime Próprio de Previdência Social.

Estabilidade e estágio probatório (art. 41 da CF)

80) Nos casos em que houver a extinção do cargo ou declaração de desnecessidade, o servidor que antes o ocupava será readaptado em outro cargo, assegurado remuneração e exigências físicas e psicológicas no cargo original.

▪

81) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

82) Pode ocorrer a perda de cargo público por meio de sentença judicial transitada em julgado e por processo administrativo, mas nunca por procedimento de avaliação periódica de desempenho.

83) Nos casos em que há a invalidez de sentença judicial que proferiu a demissão do servidor estável, este será reintegrado.

84) A avaliação especial de desempenho por comissão específica para este fim é obrigatório para que o servidor adquira a estabilidade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. C	2. E	3. C	4. E	5. E
6. C	7. E	8. C	9. C	10. E
11. C	12. C	13. E	14. C	15. C
16. C	17. E	18. C	19. E	20. C
21. C	22. C	23. C	24. E	25. C
26. C	27. C	28. E	29. C	30. C
31. E	32. E	33. C	34. C	35. E
36. C	37. E	38. C	39. E	40. C
41. C	42. C	43. E	44. C	45. C
46. E	47. E	48. C	49. C	50. C
51. E	52. C	53. E	54. C	55. C
56. E	57. E	58. C	59. E	60. C
61. E	62. C	63. C	64. E	65. E
66. C	67. C	68. C	69. E	70. C
71. E	72. C	73. C	74. C	75. C
76. E	77. C	78. C	79. C	80. E
81. C	82. E	83. C	84. C	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES COMENTADAS

Conceito e classificação dos agentes públicos

1) O servidor ocupante de cargo público não tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço.

Comentários:

A questão está **correta**. O direito ao Fundo de Garantia por tempo de serviço - FGTS **não** se aplica aos servidores ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo, uma vez que a Constituição da República garante estabilidade, sendo possível a perda do cargo apenas em circunstâncias específicas.

2) Aos brasileiros naturalizados e aos estrangeiros são assegurados todos os direitos dos brasileiros natos quanto ao exercício de cargos, empregos e funções públicas.

Comentários:

A questão está **errada**. O acesso às funções públicas por parte de brasileiros naturalizados e de estrangeiros não é amplo e irrestrito. A própria Constituição Federal de 1988, em seu art. 12, prevê cargos privativos de brasileiros natos, tais como o cargo para Presidente e Vice-Presidente da República, ministros do STF, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa.

> *Art. 12. São brasileiros:*
>
> *(...)*
>
> *§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:*
>
> *I - de Presidente e Vice-Presidente da República;*
>
> *II - de Presidente da Câmara dos Deputados;*
>
> *III - de Presidente do Senado Federal;*
>
> *IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;*
>
> *V - da carreira diplomática;*
>
> *VI - de oficial das Forças Armadas.*
>
> *VII - de Ministro de Estado da Defesa.*

Vale ressaltar que, de acordo com o art. 37, inciso I da CF/88, o exercício de cargos, empregos e funções públicas estão condicionados ao preenchimento de requisitos estabelecidos em lei:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 37, I - Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;*

3) Podemos dizer que os Defensores Públicos e os Procuradores do Estado são exemplos de agentes públicos em sentido estrito.

Comentários:

A questão está **correta**. Os **agentes públicos** são tomados em sentido amplo, ou seja, abrange, além dos servidores públicos estatutários (sentido estrito), os agentes políticos (ex: cargos eletivos, deputados, vereadores, governadores, prefeitos, Presidente da República), os agentes particulares em colaboração (ex: mesários, membros do júri ou agentes honoríficos, leiloeiros, titulares de cartórios), os empregados, os temporários e os militares. Nota-se que os Defensores Públicos e os Procuradores do Estado são servidores estatutários, e por isso pode-se dizer que são exemplos de agentes públicos em sentido estrito.

4) Quanto ao conceito de agente público pode-se afirmar que é aquele que exerce somente por nomeação, cargo, emprego ou função pública.

Comentários:

A questão está **errada**. Segundo o art. 2º da Lei nº 8.429/1992, não é só a nomeação que define um agente público:

> *Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.*

5) Os membros do Poder Legislativo, como deputados e senadores, não podem ser considerados como agentes públicos, mas sim como agentes políticos.

Comentários:

A questão está **errada**. Membros do Poder Legislativo são agentes públicos que pertencem a espécie de agentes políticos.

6) Os membros das corporações legislativas (senadores, deputados e vereadores) são considerados agentes políticos.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta**. Os Agentes políticos são aqueles que compõem o governo em seus primeiros escalões para o exercício de atribuições constitucionais. Estão nessa categoria: os chefes do Poder Executivo (Presidente, governadores e prefeitos), os auxiliares imediatos do chefe do Poder Executivo (ministros e secretários estaduais e municipais) e os membros das corporações legislativas (senadores, deputados e vereadores).

7) Os leiloeiros são considerados agentes honoríficos.

Comentários:

A questão está **errada**. Os leiloeiros são considerados agentes delegados, que são particulares – pessoas físicas ou jurídicas – que recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público e o realizam em nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanente fiscalização do delegante. Esses agentes não são representantes do Estado, mas são colaboradores do Poder Público. Estão nessa categoria: concessionários e permissionários de obras e serviços públicos, os leiloeiros, os tradutores ou intérpretes públicos, os serventuários de ofícios ou cartórios não estatizados e as demais pessoas que recebam delegação para a prática de alguma atividade estatal ou serviço de interesse coletivo.

8) Jurado do tribunal do júri é considerado um agente honorífico.

Comentários:

A questão está **correta**. Agentes honoríficos: são cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar ao Estado, transitoriamente, determinados serviços relevantes, em razão de sua condição cívica, de sua honorolidade ou de sua notória capacidade profissional, mas sem possuir qualquer vínculo empregatício ou estatutário e, normalmente, sem remuneração. São exemplos: jurado do tribunal do júri, de mesário eleitoral, de membros de Conselho Tutelar.

9) Agentes credenciados são aqueles que recebem da Administração Pública a incumbência de representá-la em determinado ato ou para praticar alguma atividade específica, mediante remuneração do Poder Público credenciante.

Comentários:

A questão está **correta**. É exemplo de agente credenciado uma medalhista de Jogos Olímpicos designada para representar o Brasil em um congresso sobre a organização do evento (em 2016).

10) Servidores públicos ou agentes administrativos, são todos aqueles que prestam serviços ao Estado, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios:

A questão está **errada**. Os agentes administrativos são aqueles que prestam serviços ao Estado e às entidades da Administração Indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Caracterizam-se pelo exercício da atividade como profissão, dentro de uma estrutura hierarquizada. Os agentes administrativos são divididos em três categorias: os servidores públicos, os empregados públicos e os servidores temporários. Ou seja, não podemos dizer que servidor público é o mesmo que agente administrativo, visto que agente administrativo abarca os empregados públicos e os servidores temporários também.

11) Os agentes de fato designam um grupo de agentes que, mesmo sem ter uma investidura normal e regular, executam função pública em nome do Estado.

Comentários:

A questão está **correta**. A questão descreve exatamente a definição de **agente de fato**.

12) Agente de fato é diferente de agente de direito, pois aquele refere-se ao desempenho da função pública derivada de situação excepcional, sem prévio enquadramento legal, mas que pode ocorrer no âmbito da Administração, em decorrência da grande variedade de situações que ocorrem na sociedade.

Comentários:

A questão está **correta**. A questão descreve exatamente a diferença entre agente de fato e agente de direito segundo José dos Santos Carvalho Filho.

13) Em regra, os atos praticados pelos agentes de fato são considerados inválidos, devendo ser revogados ou anulados.

Comentários:

A questão está **errada**. Em regra, os atos praticados pelos agentes de fato são considerados VALIDOS. No caso dos agentes necessários, os atos são confirmados pelo Poder Público em decorrência da excepcionalidade da situação e do interesse público que justificou a supressão dos requisitos legais. No caso dos agentes putativos, podem ser questionados alguns atos praticados no âmbito interno, mas devem ser respeitados os atos de efeitos externos, para evitar prejuízo aos terceiros de boa-fé. Aplica-se ao caso a chamada teoria da aparência, uma vez que os administrados sempre presumem que o agente público se encontra investido legalmente em sua função.

14) Agente necessário é uma categoria do agente de fato, e diz respeito aqueles que atuam, por exemplo, em situações emergenciais colaborando com o Poder Público, como se fossem agentes de direito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios:

A questão está **correta**. Os agentes necessários são aqueles que atuam em situações excepcionais. Por exemplo, em uma calamidade pública ou em uma situação emergencial, colaborando com o Poder Público, como se fossem agentes de direito. Seria o caso de uma pessoa designada pelo Poder Público para coordenar um abrigo público durante uma grave enchente, executando atos e exercendo atividades como se fosse um agente público.

15) Agente putativo é uma categoria de agente de fato, e diz respeito aqueles que desempenham atividade pública na presunção de legitimidade, porém em caso que a investidura do agente não se deu dentro do procedimento legalmente exigido.

Comentários:

A questão está **correta.** Os agentes putativos são os que desempenham atividade pública na presunção de legitimidade, embora a investidura do agente não tenha se dado dentro do procedimento legalmente exigido. É o exemplo de agente que pratica inúmeros atos de administração, porém sem ter sido previamente aprovado em concurso público.

16) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

Comentários:

A questão está **correta**. Questão conforme o art. 37, inciso I, da Constituição Federal de 1988:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*
>
> *I - Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;*

17) Os empregos públicos designam unidade de atribuições em que o vínculo é celetista, possuindo, portanto, a natureza trabalhista e contratual, mesmo sendo predominantemente regido por regras de Direito Público.

Comentários:

A questão está **errada**. Nos empregos públicos, o vínculo é celetista, de natureza trabalhista e contratual, e regido predominantemente por regras de Direito Privado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

18) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.

Comentários:

A questão está **correta**. Questão está de acordo com o art. 3° da Lei nº 8.112/1990:

> *Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.*

19) Os titulares dos cargos públicos são os servidores públicos, que são agentes administrativos submetidos ao regime celetista.

Comentários:

A questão está **errada**. Os cargos públicos representam o lugar ou posição jurídica ocupada pelo servidor público nas pessoas jurídicas de Direito Público (administração direta, autarquias e fundações públicas). Os titulares dos cargos públicos são servidores públicos efetivos (aprovados em concurso público e sob o regime ESTATUTÁRO) e em comissão (livre nomeação e exoneração), conforme cita o art. 37, inciso II da CF/88, estando ambos sob o regime estatutário, regido pela lei 8.112 de 1990 no âmbito federal.

> *Art. 37, II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;*

20) Funções públicas são o conjunto de atribuições conferidas aos órgãos, aos cargos, aos empregos ou diretamente aos agentes públicos.

Comentários:

A questão está **correta**. Para todo cargo ou emprego público corresponde uma ou mais funções públicas, isto é, o conjunto de atribuições conferidas aos órgãos, aos cargos, aos empregos ou diretamente aos agentes públicos. Dessa forma, todo cargo ou emprego público possui alguma função.

21) O regime estatutário e o regime celetista ou trabalhista são aplicáveis, respectivamente, aos servidores públicos e aos empregados públicos.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta**. O regime estatutário abrange os servidores públicos enquanto o regime celetista abrange os empregados públicos.

22) A característica do regime estatutário é que ele é disciplinado em lei (natureza legal) de cada ente da Federação, que deverá observar as normas constitucionais.

Comentários:

A questão está **correta**. Algumas das características do regime estatutário são: a) disciplinado diretamente da lei; b) adotado apenas por pessoas jurídicas de direito público; e c) pluralidade normativa, em que cada ente possui autonomia para editar o próprio estatuto de seus servidores.

23) O regime celetista possui natureza contratual, ou seja, encontra-se disciplinado em um contrato de trabalho, sendo, portanto, bilateral.

Comentários:

A questão está **correta**. As regras gerais do regime celetista possuem base na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), estabelecendo as regras para os empregados públicos, estes, celebram um contrato de trabalho com a Administração Pública. Por conta deste vínculo de natureza contratual, ocorre a bilateralidade.

24) Os casos para a contratação temporária devem estar previstos em lei, ser de prazo determinado, não ser de necessidade temporária, ter excepcional interesse público e indispensável necessidade de contratação.

Comentários:

A questão está **errada**. O erro da questão está em mencionar que é válida a contratação temporária para uma necessidade não temporária. Segundo o STF, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

25) A despeito de o vínculo entre o agente temporário e a Administração Pública ocorrer por meio de um contrato, a ele não se aplica o regime celetista nem o regime estatutário jurídico único, mas apenas um regime especial.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta**. A questão descreve corretamente o vínculo estabelecido em casos de contratação de agente temporário. Vale ressaltar que, além das características descritas, o contrato firmado possui natureza de direito público (jurídico-administrativa).

26) A estabilidade é o direito de permanência no serviço público, destinado aos servidores detentores de cargo de provimento efetivo.

Comentários:

A questão está **correta**. A estabilidade é o direito de permanência no serviço público, destinado aos servidores detentores de cargo de provimento efetivo (após três anos de efetivo exercício). Trata-se de uma forma de assegurar a autonomia dos servidores públicos, evitando que eles fiquem reféns de ingerências de natureza política. Além disso, a estabilidade destina-se a promover a profissionalização dos servidores públicos, por meio do desenvolvimento de carreiras.

27) Efetividade é um atributo do cargo público, concernente a sua forma de provimento.

Comentários:

A questão está **correta**. A efetividade é um atributo do cargo público, concernente a sua forma de provimento, não podendo ser confundida com estabilidade. Conforme entendimento do STF na medida cautelar da ação direita de inconstitucionalidade (ADI-MC 1695 PR):

> *Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo.*

28) A vitaliciedade não é aplicável aos agentes públicos.

Comentários:

A questão está **errada**. A questão está incorreta, pois a vitaliciedade também é uma garantia de permanência no serviço público. Porém, aplicável somente a algumas carreiras de agentes públicos, diferenciando-se da estabilidade em razão da maior proteção que proporciona, da natureza dos cargos que ensejam sua aquisição e do decurso de tempo do estágio probatório, sendo adquirida a vitaliciedade após dois anos de efetivo exercício do cargo. A vitaliciedade garante a permanência no serviço público, só admitindo uma única hipótese de perda do cargo: sentença judicial transitada em julgado. Nessa linha, as demais hipóteses de perda do cargo não se aplicam aos ocupantes de cargos vitalícios. A Constituição Federal assegura a vitaliciedade aos membros de carreiras da magistratura, do Ministério Público e também aos ministros e conselheiros dos Tribunais de Contas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Acesso a funções, cargos e empregos públicos (art. 37, I a V e VIII e IX da CF)

29) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, bem como aos estrangeiros, na forma da lei.

Comentários:

A questão está **correta.** Para os brasileiros, a regra é a ampla acessibilidade. Dessa forma, sempre que os brasileiros preencherem os requisitos legais, poderão ter acesso aos cargos, empregos ou funções públicas. Por outro lado, para os estrangeiros, o dispositivo é norma de eficácia limitada, ou seja, os estrangeiros só terão acesso aos cargos e empregos públicos na forma da lei.

30) Os editais de concursos públicos não são instrumentos hábeis para estabelecer limitações para a participação no concurso ou para o provimento no cargo que não possuem respaldo em lei.

Comentários:

A questão está **correta**, pois conforme art. 37, inciso I, da CF/88, é vedado condições ou exigências para o acesso aos cargos ou empregos públicos que não estejam previstos em lei. Todavia, eventualmente, com base no princípio da razoabilidade – e respeitando os princípios da isonomia e da impessoalidade –, são permitidas exigências que venham a limitar o amplo acesso aos cargos ou empregos públicos, como limite de idade, sexo, altura, formação profissional, etc. Com efeito, o art. 39, § 3°, da Constituição Federal prevê que a lei poderá estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Dessa forma, qualquer condição ou limitação para o acesso aos cargos, empregos ou funções públicas deve possuir previsão em lei, além disso, deve respeitar os princípios da razoabilidade, isonomia e impessoalidade.

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*
>
> *I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;*
>
> *(...)*
>
> *Art.39, § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.*

31) É vedado, em qualquer hipótese, o limite de idade como critério para admissão aos cargos públicos e empregos públicos.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **errada**. O erro está em afirmar que sob qualquer hipótese é vedado o limite de idade. O art. 7º, XXX, da CF/88, estabelece a proibição de diferença de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Todavia, a lei poderá estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. súmula 693 do STF:

> *Art. 7°, XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;*
>
> *Súmula 693 do STF: o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.*

32) A comprovação para os requisitos do cargo deve ocorrer no momento da nomeação.

Comentários:

A questão está **errada.** A regra geral é que a comprovação para os requisitos do cargo deve ocorrer no momento da posse, ou seja, se o edital exigir que o candidato possua alguma formação específica, essa comprovação deverá ocorrer somente no momento da posse do cargo, conforme disposto na Súmula 266 do STJ:

> *Súmula 266, STJ - O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.*

Como exceções, temos que a aprovação dos requisitos previstos para os cargos de juiz substituto e de membro do MP (mínimo três anos de atividade jurídica) deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso.

33) É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Comentários:

A questão está **correta.** Nos termos da Súmula Vinculante do STF nº 43:

> *Súmula STF 43 - É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.*

34) De acordo com a Constituição, o concurso público será "de provas" ou "de provas e títulos", sendo apenas a primeira de caráter eliminatório.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios:

A questão está **correta,** pois a prova de títulos nunca terá caráter eliminatório, mas somente poderá ter caráter classificatório. Uma prova de títulos não poderá, por exemplo, eliminar o candidato que não alcançar uma pontuação mínima, uma vez que esse tipo de prova serve apenas para efeitos de classificação, isto é, aumentar a pontuação.

35) É exemplo de cláusula eliminatória presente no edital do concurso público, o estabelecimento de limite de candidatos que poderão seguir para as etapas subsequentes do certame.

Comentários:

A questão está **errada.** Trata-se de "cláusulas de barreira" (e não cláusula eliminatória), que estabelece um limite de concorrentes, entre os melhores classificados, que poderão participar das etapas seguintes (seria um “ponto de corte” entre os concorrentes que não foram eliminados pelas cláusulas eliminatórias).

36) Poderá haver no edital do concurso público cláusulas eliminatórias, no qual o candidato é eliminado por insuficiência de desempenho em algum dos aspectos do concurso.

Comentários:

A questão está **correta.** As cláusulas ou regras eliminatórias são aquelas que impõem requisitos para o candidato avançar para as fases seguintes. São exemplos: a exigência de pontuação mínima na prova objetiva (por disciplina, por grupo de disciplina ou na prova como um todo), ou uma pontuação mínima na prova discursiva ou ainda índices mínimos no exame físico (correr determinada quantidade de metros durante determinado tempo).

37) O edital do concurso público pode prever exame psicotécnico, conforme lei, e seguindo grau mínimo de objetividade, rigor científico e critérios implícitos.

Comentários:

A questão está **errada.** O exame psicotécnico deverá ter previsão em lei formal, ser compatível com as atribuições normais do cargo, ter grau mínimo de objetividade, rigor científico e critérios explícitos (não sigilosos), e não critérios implícitos como cita a assertiva.

38) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

Comentários:

A questão está **correta**, pois está conforme o art. 37, III da Constituição Federal de 1988.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*
>
> *(...)*
>
> *III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;*

39) A investidura em cargo público deverá ser feita por meio de concurso público, sem exceções.

Comentários:

A questão está **errada.** Existem exceções quanto à exigência de concurso público para investidura em cargo público, tais como cargo em comissão (livre nomeação e exoneração) ou funções temporárias.

40) O prazo de validade do concurso público começa a contar da data de homologação do certame.

Comentários:

A questão está **correta.** O prazo de validade corresponde ao período em que a Administração poderá convocar os aprovados no concurso. Fora deste período, as nomeações ou contratações serão nulas. De fato, o prazo conta da data da homologação do certame, que é o ato da Administração que encerra o concurso público e atesta a lisura do procedimento.

41) As funções de confiança, devem ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, enquanto os cargos em comissão, são preenchidos por servidores de carreira nos casos e destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Comentários:

A questão está **correta**. Conforme o art. 37, V, da Constituição Federal de 1988, à saber:

> *Art. 37, V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;*

42) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta**. Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.

> *Art. 37, IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;*

43) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, sendo vedado critérios para a sua admissão.

Comentários:

A questão está **errada**. O erro da questão é dizer que não é possível estabelecer critérios para a admissão de pessoas portadoras de deficiência nos cargos e empregos públicos, que contradiz o art. 37, VIII, da Constituição Federal de 1988, à saber:

> *Art. 37, VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão*

Remuneração e plano de carreira (art. 37, X a XV e §§ 9º a 12, e art. 39 da CF)

44) A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser alterada por lei específica, sendo assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices

Comentários:

A questão está **correta.** Conforme o art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, à saber:

> *Art. 37, X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;*

45) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo

Comentários:

A questão está **correta.** Conforme o art. 37, XII, da Constituição Federal de 1988, à saber:

> Art.37, XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

46) A remuneração dos agentes políticos inclui o subsídio e eventuais gratificações por desempenho no cargo ou por metas de arrecadação.

Comentários:

A questão está **errada.** Os agentes políticos recebem por **subsídio**, sendo vedada qualquer gratificação ou adicional, conforme o art. 39, § 4º, da Constituição Federal.

> Art. 39, § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

47) Em casos excepcionais, o reajuste da remuneração de servidores públicos poderá ser fixado por meio de decreto do presidente da República.

Comentários:

A questão está **errada.** A alteração ou a fixação de remuneração dos servidores públicos somente poderão ser realizadas mediante lei específica, conforme art. 37, inciso X, da CF/88.

> Art. 37, X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

48) Além do vencimento, o servidor público pode receber vantagens, como indenizações, gratificações e adicionais, sendo que as duas primeiras vantagens citadas se incorporam ao vencimento ou provento.

Comentários:

A questão está **correta.** Além das figuras tradicionais do sistema remuneratório do servidor (vencimento, remuneração e subsídio), podem ser pagas aos servidores gratificações, adicionais e indenizações. As duas primeiras são incorporáveis à remuneração do servidor na forma da Lei, já as últimas, (as indenizações) jamais se incorporam à remuneração, conforme expõe o art. 49, § 1° e § 2° da lei 8.112/90.

> *Art. 49, § 1º As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito*
>
> *§ 2º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

49) Na hipótese de servidor público passar a exercer atribuições diversas daquelas que correspondem as do cargo para o qual foi nomeado e empossado por determinação superior, caso seja reconhecido o desvio de função, ser-lhe-ão devidas as diferenças salariais decorrentes.

Comentários:

A questão está **correta,** nos termos da súmula 378 do STJ:

> *Súmula 378, STJ: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes*

50) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público

Comentários:

A questão está **correta,** nos termos do art. 37, XIII, da Constituição Federal de 1988, à saber:

> *Art. 37, XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;*

51) No cômputo do limite remuneratório (chamado de teto constitucional), devem ser consideradas todas as parcelas percebidas pelo agente público, incluídas as de caráter indenizatório.

Comentários:

A questão está **errada.** As parcelas de caráter indenizatório percebidas pelo agente público não fazem parte da base para cálculo do teto remuneratório (conforme EC/2005). Segundo a lei 8.112/1990, possuem caráter indenizatório: ajuda de custo, diárias, auxílio-transporte e auxílio-moradia.

> *Art. 37, § 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.*

Associação sindical e direito de greve (art. 37, VI e VII)

52) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e é previsto na constituição o direito de greve, que será exercido nos termos definidos em lei específica.

Comentários:

A questão está **correta**. Conforme o art. 37, VI e VII da CF/88:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 37, VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

53) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e é previsto na constituição o direito de greve, que será exercido nos termos definidos em lei específica e nos limites definidos em lei ordinária.

Comentários:

A questão está **errada**. Conforme o art. 37, inciso VII, da CF/88, à saber:

Art. 37, VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

Acumulação de cargos e empregos públicos e funções (art. 37, XVI e XVII da CF)

54) A Constituição Federal viabiliza a acumulação de dois cargos de saúde, uma vez verificada a compatibilidade de horário, tendo-se como consequência a possibilidade de dupla aposentadoria.

Comentários:

A questão está **correta**. Em conformidade com o entendimento do STF:

STF - Mandado de Segurança 31.256 - Distrito Federal

PROVENTOS – CARGOS ACUMULÁVEIS – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. A Constituição Federal viabiliza a acumulação de dois cargos de saúde, uma vez verificada a compatibilidade de horário, tendo-se como consequência a possibilidade de dupla aposentadoria.

55) Mesmo nos casos em que restar flagrantemente desrespeitado o princípio da isonomia, o poder Judiciário não pode decidir no sentido de aumentar vencimentos de determinada categoria do funcionalismo.

Comentários:

A questão está **correta**. O STF entende que "não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" (Súmula Vinculante 37).

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

56) A vedação à acumulação remunerada de cargos públicos não é estendida ao âmbito da Administração Pública indireta, uma vez que o objetivo primordial da norma é proteger as entidades públicas de direito público, sujeitas ao regime estatutário.

Comentários:

A questão está **errada.** A vedação à acumulação remunerada de cargos públicos alcança as entidades integrantes da Administração Pública direta e também da indireta, conforme o art. 37, XVII da CF/88:

> *Art. 37, XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;*

57) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos quando houver incompatibilidade de horários. Exceção a essa regra é o caso de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Comentários:

A questão está **errada**. Para que seja admitida exceção à regra que veda a acumulação remunerada de cargos públicos, é preciso haver compatibilidade de horários, conforme art. 37, XVI, da CF/88:

> *Art. 37, XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:*
>
> *a) a de dois cargos de professor;*
>
> *b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;*
>
> *c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;*

58) Não é vedado a acumulação remunerada de dois cargos públicos de professor quando a remuneração de ambos resultar em montante superior ao do teto constitucional.

Comentários:

A questão está **correta**. É plenamente possível o acúmulo de dois cargos públicos de professor, conforme art. 37, XVI, "a", da CF/88, podendo o somatório das remunerações, inclusive, ultrapassar o teto, uma vez que este deve ser considerado para cada vínculo formalizado, consoante entendimento do STF (REs 602043 e 612975).

> *Art. 37, XVI - é **vedada** a acumulação remunerada de cargos públicos, **exceto**, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Servidores públicos em mandato eletivo (art. 38 da CF)

59) Paulo é servidor público de uma autarquia municipal, sendo seu cargo de provimento efetivo. Em determinada época do ano, se afastou do cargo para concorrer a mandato eletivo, tendo sido eleito. Segundo as normas constitucionais que regem sobre o exercício de mandato eletivo, é correto afirmar que Paulo deverá pedir exoneração do cargo em se tratando de mandato eletivo federal.

Comentários:

A questão está **errada.** Nessa hipótese, o servidor ficará afastado do seu cargo, conforme o art. 38, I, da CF/1988:

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições.

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

60) Paulo é servidor público de uma autarquia municipal, sendo seu cargo de provimento efetivo. Em determinada época do ano, se afastou do cargo para concorrer a mandato eletivo, tendo sido eleito. Segundo as normas constitucionais que regem sobre o exercício de mandato eletivo, é correto afirmar que Paulo, se eleito para o mandato de Prefeito, o servidor será afastado do seu cargo de origem, mas terá a faculdade de optar pela sua remuneração.

Comentários:

A questão está **correta,** pois está de acordo com o art. 38, II da CF/1988, a saber:

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições.

(...)

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

61) Paulo é servidor público de uma autarquia municipal, sendo seu cargo de provimento efetivo. Em determinada época do ano, se afastou do cargo para concorrer a mandato eletivo, tendo sido eleito. Segundo as normas constitucionais que regem sobre o exercício de mandato eletivo, é correto afirmar que Paulo, se eleito para o mandato de Vereador, o servidor perderá as vantagens de seu cargo, mas sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

Comentários:

A questão está **errada**. Se eleito para o mandato de Vereador e houver compatibilidade de horários, o servidor poderá acumular os cargos. Não havendo compatibilidade de horário, aplica-se a mesma regra para investidura no mandato de Prefeito (ficará afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração), conforme o art. 38, inciso III, da CF/1988:

> *Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições.*
>
> *(...)*
>
> *III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;*

62) Paulo é servidor público de uma autarquia municipal, sendo seu cargo de provimento efetivo. Em determinada época do ano, se afastou do cargo para concorrer a mandato eletivo, tendo sido eleito. Segundo as normas constitucionais que regem sobre o exercício de mandato eletivo, é correto afirmar que Paulo, ao pedir o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

Comentários:

A questão está **correta**. Conforme o art. 38, IV, da CF/1988, a saber:

> *Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições.*
>
> *(...)*
>
> *IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, <u>exceto para promoção por merecimento</u>;*

63) Paulo é servidor público de uma autarquia municipal, sendo seu cargo de provimento efetivo. Em determinada época do ano, se afastou do cargo para concorrer a mandato eletivo, tendo sido eleito. Segundo as normas constitucionais que regem sobre o exercício de mandato eletivo, é correto afirmar que

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

na hipótese de Paulo ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem.

Comentários:

A questão está **correta**. A questão está de acordo com o art. 38, V da CF/1988, a saber:

> *Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições.*
>
> *(...)*
>
> *V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem.*

Regime Previdenciário dos Servidores Públicos (art. 40 da CF)

64) Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Próprio de Previdência Social.

Comentários:

A questão está **errada.** O regime aplicado aos ocupantes de cargos citados na questão é o Regime **Geral** de Previdência Social, conforme o art. 40, § 13 da CF/1988, a saber:

> *Art. 40, § 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime **Geral** de Previdência Social.*

65) Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua última remuneração, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Comentários:

A questão está **errada.** O valor máximo do abono de permanência equivale ao valor da sua contribuição previdenciária, e não da sua última remuneração, conforme o art. 40, § 19 da CF/1988:

> *Art. 40, § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

66) O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Comentários:

A questão está **correta**. Questão de acordo com o art. 40 da Constituição Federal de 1988, a saber:

> *Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.*

67) Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social.

Comentários:

A questão está **correta**. Questão de acordo com o art. 40, § 6 da CF/1988, a saber:

> *Art. 40, § 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.*

68) O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação.

Comentários:

A questão está **correta.** Conforme o art. 40, § 1º, I, da CF/1988, a saber:

> *Art. 40, § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:*
>
> *I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

69) O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, ou aos 70 (setenta) anos de idade, na forma de lei complementar;

Comentários:

A questão está **errada.** O tempo de contribuição mencionado para a aposentadoria compulsória são 70 e 75 anos, conforme o art. 40, § 1º, II da CF/1988, a saber:

> *Art. 40, § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:*
>
> *II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;*

70) O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

Comentários:

A questão está **correta.** De acordo com o art. 40, § 1º, III da CF/1988, a saber:

> *Art. 40, § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:*
>
> *III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.*

71) O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado no âmbito do Estado e dos Municípios, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

Comentários:

A questão está **errada.** As idades mencionadas na assertiva são estipuladas no âmbito da União, conforme o art. 40, § 1º, I, da CF/1988. Nos casos de Estados, DF e Municípios, deve se verificar a idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

> *Art. 40, § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.*

72) Na hipótese de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, o aposentado será obrigado a realizar avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo.

Comentários:

A questão está **correta.** Conforme art. 40, § 1º, I da Constituição Federal de 1988, a saber:

> *Art.40, § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:*
>
> *I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;*

73) Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

Comentários:

A questão está **correta.** Conforme art. 40, § 4º, da Constituição Federal de 1988, a saber:

> *Art. 40, § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.*

74) Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário e de agente socioeducativo

Comentários:

A questão está **correta.** Conforme art. 40, § 4º-B, da Constituição Federal de 1988, a saber:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 40, § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do **caput** do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.*

75) Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Comentários:

A questão está **correta.** Conforme art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal de 1988, a saber:

> *Art. 40, § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.*

76) Os requisitos para extinção do Regime Próprio de Previdência Social e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social é feita mediante lei ordinária.

Comentários:

A questão está **errada.** Os requisitos para a extinção do Regime Próprio de Previdência Social e, consequente, migração para o Regime Geral de Previdência Social é feita mediante **LEI COMPLEMENTAR**, e não lei ordinária, conforme art. 40, § 22 da CF/88.

> *Art.40, § 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre:*
>
> *I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social;*

77) É vedado a instituição de novos regimes próprios de previdência social.

Comentários:

A questão está **correta.** A vedação de instituição de novos regimes próprios de previdência social está prevista no art. 40, § 22 da CF/1988, a saber:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.*
>
> *(...)*
>
> *§ 22. **Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social**, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre:*

78) É possível a responsabilização de pessoas que desempenham atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do Regime Próprio de Previdência Social

Comentários:

A questão está **correta.** O art. 40, § 22, inciso VIII, da CF/1988 prevê a possibilidade de responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime:

> *Art.40, § 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre:*
>
> *(...)*
>
> *VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime;*

79) Lei complementar estabelecerá parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias do Regime Próprio de Previdência Social.

Comentários:

A questão está **correta**. A questão está de acordo com o art. 40, § 22, X da CF/1988, a saber:

> *Art. 40, § 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre:*
>
> *(...)*
>
> *X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Estabilidade e estágio probatório (art. 41 da CF)

80) Nos casos em que houver a extinção do cargo ou declaração de desnecessidade, o servidor que antes o ocupava será readaptado em outro cargo, assegurado remuneração e exigências físicas e psicológicas no cargo original.

Comentários:

A questão está **errada**. Nos casos em que houver a extinção do cargo ou declaração de desnecessidade, o servidor que antes o ocupava será POSTO EM DISPONIBILIDADE, e não readaptado em outro cargo, conforme o art. 41, § 3 da CF/1988:

> *Art. 41, § 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo*

81) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

Comentários:

A questão está **correta**. Questão de acordo com o art. 41 da CF/1988, a saber:

> *Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público*

82) Pode ocorrer a perda de cargo público por meio de sentença judicial transitada em julgado e por processo administrativo, mas nunca por procedimento de avaliação periódica de desempenho.

Comentários:

A questão está **errada**. É possível a perda de cargo público decorrente de avaliação periódica de desempenho. Vejamos o art. 41, § 1º, da CF/1988, que trata do assunto:

> *Art.41, § 1º O servidor público estável só perderá o cargo:*
>
> *I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado*
>
> *II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa*
>
> *III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

83) Nos casos em que há a invalidez de sentença judicial que proferiu a demissão do servidor estável, este será reintegrado.

Comentários:

A questão está **correta**. A assertiva está de acordo com o art. 41, § 2º, da CF/1988, a saber:

> *Art. 41, § 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço*

84) A avaliação especial de desempenho por comissão específica para este fim é obrigatório para que o servidor adquira a estabilidade.

Comentários:

A questão está **correta**. A assertiva está de acordo com o art. 41, § 4 da CF/1988:

> *Art. 41, § 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade*

...

Forte abraço!

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.